

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย บุญ สิทธิ ธรรม ควร ร ณ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เกิดเหตุเวลากลางวันก่อนเกิดเหตุพยานโจทก์ทั้งสามเห็นจำเลยทั้งสามยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามปากซอย ห่างประมาณ 15 เมตร และขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ชักอาวุธปืนจ้องมาที่ผู้เสียหายห่างตัวผู้เสียหายประมาณ 7 นิ้ว พร้อมกับพูดว่าจะเอาสร้อยถ้าหากไม่ให้จะยิง แล้วจำเลยที่ 2 ดึง สร้อยคอทองคำของผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 1 ดึงกระเป๋าสเงินของผู้เสียหายไปและพากันวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 3 ยืนอยู่หลบหนีไป พยานโจทก์ย่อมมีโอกาสเห็นหน้าจำเลยที่ 2 อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานพอสมควรและเมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความก็ให้การยืนยันว่านอกจากจำเลยที่ 1 ซึ่งถูกจับกุมตัวแล้วพยานยังจำคนร้ายอีกสองคนได้ โดยระบุจำหน้า รูปร่างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยที่ 2 มาได้ พยานก็ชี้ ตัวว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายเช่นนี้พยานหลักฐานโจทก์มั่นคงเพียงพอรับฟัง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 เวลากลางวัน จำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนสั้นขนาด .38 ไม่มีหมายเลข

ทะเบียนของเจ้าพนักงาน 1 กระบอกไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่ ตามวันเวลาดังกล่าว จำเลยที่ 2 ได้พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่ใช่กรณีต้องมี
ติดตัวเพราะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
และจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีอาวุธปืนและใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อ
ปล้นทรัพย์สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 1 เส้น ราคา 1,500 บาท เงินสด 500 บาท
รวมราคา 2,000 บาท ของนางชะอ้อน รัตนพันธ์ ผู้เสียหาย โดยในการปล้นทรัพย์
จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนขู่ขู่ขู่ผู้เสียหายว่าทันใดจะยิงประทุรร้ายร่างกาย
ผู้เสียหายหากต่อสู้ขัดขืน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ การพาทรัพย์นั้น
ไปเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
แล้วจำเลยทั้งสามได้ใช้รถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นพาหนะพาทรัพย์นั้นไปและเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 เวลากลางคืน จำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนสั้นขนาด .38 ไม่มี
หมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงาน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 1 นัด
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เหตุเกิดที่ตำบล
บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340ตรี, 371, 83, 91
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ระเบียบของกลาง นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อ
จากโทษคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1643/2530 และคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ 1603/2531 ของศาลชั้นต้น กับนับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ใน

คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2171/2530 คดีอาญาหมายเลขแดงที่1603/2531 ของศาล
ชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง 340ตรี, 83,91 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 กับจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371, 90 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 เรียงกระทงลงโทษจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 แล้ว ฐานปล้นทรัพย์ให้จำคุกคนละ 18 ปีฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจำคุกคนละ 1 ปี สำหรับจำเลยที่ 2 ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนลงโทษบทหนัก ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จำคุกจำเลยที่ 2 ข้อหานี้ 6 เดือน รวมแล้วลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 19 ปี จำเลยที่ 2 จำคุก 19 ปี 6 เดือน คำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสามแล้ว คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 12 ปี 8 เดือน นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1643/2531 (ที่

ถูก1643/2530) และโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1603/2531 ของศาลชั้นต้น
ของกลางริบ ยกฟ้องจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง (ที่แก้ไขแล้ว) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหาย นางเอียนและเด็กชายประสานมาเบิกความได้ว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 15 นาฬิกา ก่อนที่พยานทั้งสามจะเดินเลี้ยวเข้าซอยเข้าบ้าน เห็นชาย 3 คนคนหนึ่งนั่งรถจักรยานยนต์ อีกสองคนยืนอยู่ข้าง ๆ พยานทั้งสามเดินเข้าไปในซอยได้ประมาณ 30 เมตร จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นชายสองในสามคนที่เห็น ตอนแรกเดินตามมาร้องเรียกให้หยุด จำเลยที่ 2 ถามผู้เสียหายว่าสนามบ้านไร่อยู่ไหน ผู้เสียหายตอบว่าไม่ทราบจำเลยที่ 2 ชักอาวุธปืนสั้นจ้องมาทางผู้เสียหาย กับดิ่งสร้อยคอและจำเลยที่ 1 ดึงกระเป๋าเงินไปจากผู้เสียหาย แล้วพากันวิ่งหนีไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งจำเลยที่ 3 ยืนอยู่ ช้อนท้ายขยับย้อนมาทางอำเภอหาดใหญ่หลบหนีไป ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ผู้เสียหายเด็กชายประสาน และนายแก้ว รัตนพันธ์ บิดาของผู้เสียหายได้ไปที่ตลาดบ้านพรุพบจำเลยที่ 1 นั่งขายปลาจำได้ว่าเป็นคนร้าย นายแก้วไปแจ้งความและนำจำเลยที่ 1 ไปสืบตำรวจขณะนั้น นายแก้ว มาจับกุมจำเลยที่ 1 ส่งให้ร้อยตำรวจตรีพิญ ชนะศรีสืบวงศ์ พนักงานสอบสวน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพและพาร้อยตำรวจตรีอำพล บัวรับพร และจำเลยที่ 1 ไปค้นบ้านจำเลยที่ 1 พบอาวุธปืนสั้นขนาด .38 ไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 กระบอก ร้อยตำรวจ

ตริพญ์ให้ผู้เสียหาย เด็กชายประสานและนางเอียนไปดูตัวจำเลยที่ 1 ต่างยืนยันว่าเป็นคนร้ายต่อมาจำเลยที่ 1 พาร้อยตำรวจตรีอำพลไปจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้เสียหายเด็กชายประสานและนางเอียนดูตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้วต่างยืนยันว่าเป็นคนร้ายเห็นว่า เวลาเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ก่อนเกิดเหตุพยานโจทก์ทั้งสามเห็นจำเลยทั้งสามยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามปากซอยห่างประมาณ 15 เมตร และขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ชักอาวุธปืนจ้องมาที่ผู้เสียหายห่างตัวผู้เสียหายประมาณ 7 นิ้ว พร้อมกับพูดว่า จะเอาสร้อยถ้าหากไม่ให้จะยิง แล้วจำเลยที่ 2 ดึงสร้อยคอทองคำของผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 1 ดึงกระเป๋าเงินของผู้เสียหายไป และพากันวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 3 ยืนอยู่หลบหนีไป พยานโจทก์ย่อมมีโอกาสเห็นหน้าจำเลยที่ 2 อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานพอสมควรในระหว่างที่พูดโต้ตอบกันอยู่ และเมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความพยานโจทก์ทั้งสามต่างให้การยืนยันว่า นอกจากจำเลยที่ 1 ซึ่งถูกจับกุมตัวแล้ว พยานยังจำคนร้ายอีกสองคนได้ โดยระบุตำหนิรูปพรรณของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ และเมื่อตำรวจจับกุมจำเลยที่ 2 มาได้พยานโจทก์ทั้งสามก็ชี้ตัวจำเลยที่ 2 ว่าเป็นคนร้ายได้ถูกต้อง ตามบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา และภาพถ่ายประกอบบันทึกเอกสารหมาย จ.5,จ.7 และ จ.10 นอกจากนี้ยังมีจำสืบตำรวจชนะ ผู้จับกุมจำเลยที่ 1 มาเบิกความว่า หลังจากจับกุมจำเลยที่ 1 ได้แล้ว ผู้เสียหายบอกว่า จำหน้าคนร้ายได้ทั้งสามคน พยานโจทก์ไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 2 มาก่อนจึงไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะแก้งเบิกความปรัปรำจำเลยที่ 2 คดีจึงน่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้องข้อนำสืบอ้างฐานที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ไม่พอพียงหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าผู้เสียหาย เด็กชายประสานและนางเอียน เบิกความขัดกันในเรื่องสาระสำคัญ เห็นว่าผู้เสียหายและนางเอียนต่างก็เบิกความว่าจำเลยที่ 2 ดึงสร้อยคอ จำเลยที่ 1 ดึงกระเป๋าเงิน พยานโจทก์ในข้อนี้จึงไม่ขัดกัน ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น จำเลยที่ 2 ฎีกาว่านายแก้ว รัตนพันธ์ บิดาของผู้เสียหายเบิกความว่า ผู้เสียหายบอกว่าจำคนร้ายไม่ได้จึงไม่ให้ไปแจ้ง

ความเห็นว่ นายแก้วได้มาเบิกความเป็นพยานให้จำเลยที่ 2 ว่าผู้เสียหาย นางเอียน และเด็กชายประสารกลับมาจากตลาดบอกว่าถูกปล้น ถามว่ารู้จักหรือไม่ ผู้เสียหายว่า ไม่รู้จัก และถามว่าจำหน้าคนร้ายได้หรือไม่ พวกผู้เสียหายว่าจำไม่ได้ แต่จำได้อยู่คนหนึ่งคือที่เข้าไปเอาสร้อย ส่วนอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ จากคำของนายแก้วดังกล่าวฟังได้ ว่ ผู้เสียหายจำได้อยู่คนหนึ่งก็คือจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคนเข้าไปเอาสร้อยนั่นเอง ฎีกา ของจำเลยที่ 2 จึงฟังไม่ขึ้น จำเลยที่ 2 ฎีกาว่ จากคำเบิกความของผู้เสียหาย นาง เอียนและเด็กชายประสารไม่ปรากฏชัดว่า มีคนร้าย 3 คน หรือไม่คงมีเพียง2 คน ตามที่ศาลลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานปล้นทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสาม ต่างก็เบิกความว่าคนร้ายมี 3 คน แต่พยานหลักฐานโจทก์ยังเป็นที่สงสัยว่าจำเลยที่ 3 จะร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 3 มิได้ฟังว่าคนร้ายมีเพียง 2 คน ดังจำเลยที่ 2 ฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงฟังไม่ขึ้น อีกเช่นกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ